

0004229-50.2017.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RESISTÊNCIA A PRISÃO. PROVA. POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MATERIAL. Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, o que, aliado ao reconhecimento seguro da vítima, autoriza o decreto condenatório. A pena-base deve a buscar um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004229-50.2017.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004229-50.2017.8.26.0408

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1016/2017 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 1510/2017 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 276/2017 - CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANTONIO CARLOS PANICHI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

ANTONIO CARLOS PANICHI, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 59.155.808-SSP/SP, qualificado a fls. 14 dos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I c.c. art. 71, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2017, por volta das 01:35 horas, na Rua Duque de Caxias, 1236, Vila Nova, nesta cidade e comarca de Ourinhos/SP, subtraiu para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo e em continuidade, 07 (sete) pneus de motocicleta de marcas diversas, avaliados em R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), pertencentes a Ismael de Jesus Rocha.

Recebida a denúncia em 01 de agosto de 2017 (fls. 86), o acusado foi citado pessoalmente (fls. 105) e apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas

(fls. 88/90, ratificado às fls. 126).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência una de instrução (fls. 140), ocasião em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação (fl. 190 - gravação audiovisual).

Após, foi decretada a revelia do réu (fls. 288/289) e decretada encerrada a instrução processual (fls. 296).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo comprovadas a autoria e materialidade do delito, postulou pela condenação do réu (fls. 300/302).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, por insuficiência de provas (fls. 306/308).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito.

Cuida-se de ação penal na qual se imputa ao acusado o crime de furto qualificado pelo arrombamento em continuidade delitiva, nos termos do art. 155, § 4º, inciso I c.c. art. 71, ambos do Código Penal, a qual merece procedência porquanto o acervo probatório reunido nos autos dá suporte a versão acusatória.

Com efeito, a materialidade do delito está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto de avaliação de fls. 28/29, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Já a autoria imputada ao acusado é extraída da confissão policial do acusado, a qual restou corroborada pela prova oral colhida em audiência. Vejamos.

Em solo policial, o réu Antonio Carlos Panichi admitiu a prática, dizendo que entrou na borracharia vítima, após encontrar a porta aberta, de onde subtraiu três pneus, os quais, no entanto, acabou descartando no lixo pois não estavam em bom estado. Na sequência retornou ao local e subtraiu outros pneus, após o que sofreu a abordagem policial e acabou confessando informalmente a prática criminosa (fls. 06).

A confissão policial não foi confirmada em juízo, haja vista que o réu foi declarado revel (fls. 288/289), no entanto os demais elementos de prova reunidos nos autos confirmaram a prova indiciária.

Vejamos.

A vítima Ismael de Jesus Rocha informou durante a instrução processual que recebeu ligação de policiais que haviam abordado o réu na posse de alguns pneus, os quais teriam sido furtados do seu estabelecimento comercial, cuja porta havia sido arrombada. No local, procedeu ao reconhecimento dos pneus e verificou, de fato, a porta arrombada. Informou que na época dos fatos estava mudando sua borracharia para o prédio em frente e ao ser acionado pelos policiais acabou notando a subtração de outros pneus e de um botijão de gás, mas não pode atestar que tais subtrações foram perpetradas pelo réu, a quem conhecia pois ele costumava circular pelo local.

No mesmo sentido seguiu os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que procederam à prisão em flagrante do réu, Valdinei Abilio da Silva e Cláudio Roberto da Silva, os quais disseram que estavam realizando patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado portando quatro pneus, enroscados nos braços e pescoço, o que lhes causou suspeita. Neste momento, ao indagarem o réu, este respondeu que havia encontrado os objetos no lixo, no entanto se tratavam de pneus novos, ocasião em que patrulharam os arredores, e localizaram a "Borracharia do Melão", a qual se encontrava com uma das portas arrombadas, tendo o acusado admitido que havia subtraído os pneus daquele local. Na oportunidade, o acusado acrescentou que já havia pego outros três pneus do estabelecimento, momentos antes. Na sequência, foi realizado contato com o proprietário do estabelecimento, que reconheceu os pneus subtraídos de sua borracharia (fls. 03 e 04).

Durante a instrução probatória, o policial Cláudio confirmou a narrativa anterior, dizendo que estava de serviço no horário noturno quando avistou o réu carregando

alguns pneus pela rua Antonio Prado, ocasião em que foi abordado e questionado a respeito dos objetos, o que ele acabou admitindo ter subtraído da "borracharia do melão". Na ocasião, a vítima estava mudando do prédio, e ao ir ao local, constatou a porta arrombada, onde a vítima compareceu e reconheceu os pneus, momento em que percebeu mais pneus furtados. Na sequência, em conversa informal com o réu, ele confessou que tinha guardado outros pneus subtraídos em um tambor de lixo e em diligências, foram encontrados e apresentados.

Como se vê, não pairam dúvidas sobre a autoria do crime de furto descrito na exordial acusatória, uma vez que a confissão extrajudicial encontra-se em harmonia com os demais elementos de prova colhidos durante o contraditório, os quais revelaram que o réu, na ocasião dos fatos, foi surpreendido na posse dos objetos da vítima, logo após tê-los subtraídos da borracharia onde estavam guardados.

Válido lembrar que a apreensão da res furtiva na posse do réu conduz à presunção de sua responsabilidade criminal, invertendo o ônus probandi, nos termos do art. 156 do CPP. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RESISTÊNCIA A PRISÃO. PROVA. POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MATERIAL. Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, o que, aliado ao reconhecimento seguro da vítima, autoriza o decreto condenatório. A pena-base deve buscar um patamar proporcional às ações delitivas e à justa resposta do Estado à violação de norma penal, não devendo situar-se no máximo e nem no mínimo cominado para o crime, se parte das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. Corrige-se, de ofício, o erro material contido no dispositivo." (Apelação nº 0007003-18.2013.8.22.0501, 2ª Câmara Criminal do TJRO, Rel. Daniel Ribeiro Lagos. j. 11.09.2013, unânime, DJe 18.09.2013).

Diante desse contexto probatório, em que o réu foi flagrado na posse da res furtiva e confessou espontaneamente a prática delitiva, não resta outra solução senão a condenação criminal.

Outrossim, observa-se que as provas reunidas nos autos revelaram que o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo, conforme relatado pela vítima e testemunha ouvidas tanto em solo policial como em juízo, o que encontra consonância no laudo pericial de fls. 68/72, cujo expert consignou "houve dano na parte inferior da porta metálica de enrolar".

Por outro lado, não restou configurada a continuidade delitiva descrita na inicial acusatória, tendo em vista não ter restada demonstrada a responsabilidade do acusado quanto a autoria das supostas subtrações ocorridas anteriormente ao contexto flagrantial.

Finalmente, impende destacar que muito embora o crime tenha se dado durante o repouso noturno, inaplicável a referida causa de aumento de pena por se tratar de hipótese qualificada do delito, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo Tema 1.087.

Sendo desnecessárias quaisquer outras considerações e restando demonstrada autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência da ação penal, razão pela qual passo à fixação da pena.

Considerando as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade, a personalidade e antecedentes criminais do réu não permitem a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas no valor unitário mínimo legal, tendo em vista o preceito sancionador do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Não existem circunstâncias agravantes e por outro lado, embora esteja presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231, do STJ, permanece a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas no valor unitário mínimo legal.

Ausentes causas de redução e aumento de pena.

Finalmente, entendo como melhor medida à ressocialização do acusado e suficiente à reprovabilidade da conduta a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto poderá trazer ao réu maior responsabilidade pelos seus atos. Assim, converto a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de

reclusão por penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e limitação de final de semana, nos termos do art. 44, do CP.

Não encontrando nenhuma outra circunstancia modificadora aplicável, torno a pena fixada em definitiva.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ANTONIO CARLOS PANICHI, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 59.155.808-SSP/SP, qualificado a fls. 14 dos autos, para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, ambos do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão a qual converto em uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal imposta, em favor de entidade pública com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, e limitação de final de semana, nos termos do art. 44, do CP, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O regime para o cumprimento da pena será o aberto, na forma do art. 33, § 2º, "c", do CP, se necessário.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, conforme circular nº 166 daquele Tribunal.

Faculto ao condenado a oportunidade de recorrer em liberdade, observado, sobretudo, a espécie da pena aplicada e o modo de cumprimento, circunstâncias incompatíveis com o recolhimento ao cárcere.

Sendo o(a)(s) ré(u)(s) assistido por defensor dativo, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais.

Expeça-se certidão de honorários oportunamente.

P. I. e C.

Ourinhos, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA